

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 717/2536 นาย ชำนิ อ้อ สกุล โจทก์
บริษัท มณฑล ชัย ห่องเย็น จำกัด จำเลย
ป.พ.พ. มาตรา 443

การที่ ว. กระทำละเมิดเป็นเหตุให้ ป. บุตรโจทก์ถึงแก่ความตาย โจทก์ผู้บิดา จึงขาดไร้ผู้อุปการะเลี้ยงดูย่อมมีสิทธิจะได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูอันเป็นค่าสินไหมทดแทนส่วนหนึ่งตามกฎหมาย โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าในขณะนั้นผู้ตายได้อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินค่าสินไหมทดแทนและดอกเบี้ยเป็นเงิน 510,796.85 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 480,750 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 184,650 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันทำละเมิด(9 มิถุนายน 2528) จนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่าโจทก์เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของนางสาวปิฐินันท์ ออสกุลและเป็นเจ้าของรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน น-1144 ภูเก็ต จำเลยเป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-0600 สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2528 นางสาวปิฐินันท์ขับรถกระบะหมายเลขทะเบียน น-1144 ภูเก็ต จากอำเภอเมืองภูเก็ต ไปตามถนนมุ่งหน้าไปหาดป่าตองอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต นายวิชัยหรือดำหรือเดช ลูกจ้างจำเลยขับรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-0600 สมุทรสาคร เล่นสว่นทางมาแล้วเกิดเฉี่ยวชนกัน เป็นเหตุให้นางสาวปิฐินันท์ถึงแก่ความตายรถยนต์กระบะของโจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์เสียค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพเป็นเงิน 64,650 บาท มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่า นายวิชัยขับรถบรรทุกโดยประมาทหรือไม่ นายวิชัยขับรถบรรทุกไปในทางการที่จ้างของจำเลยหรือไม่ และโจทก์ไม่ควรได้ค่าอุปการะเลี้ยงดู

พิเคราะห์แล้ว ในปัญหาที่ว่า นายวิชัยขับรถบรรทุกโดยประมาทหรือไม่... ฟังได้ว่า นายวิชัยขับรถบรรทุกโดยประมาทชนรถยนต์กระบะเป็นเหตุให้นางสาวปิฐินันท์ถึงแก่ความตาย และรถยนต์กระบะได้รับความเสียหาย อันเป็นการละเมิดต่อโจทก์...

ในปัญหาที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่ควรได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1563 บัญญัติว่าบุตรจำต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา บทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทบังคับให้บุตรมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูบิดามารดาไม่ว่าบิดามารดาจะมีฐานะมั่งมีหรือยากจน และประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองได้หรือไม่ และตามมาตรา 443 วรรคสาม บัญญัติว่า ถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นทำให้นุคคลหนึ่ง

บุคคลใดต้องขาดไร้อุปการะตามกฎหมายไปด้วยไซ้ร้ ท่านว่าบุคคลนั้นชอบที่จะได้รับ
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น เห็นว่าการที่นายวิชัยกระทำละเมิดเป็นเหตุให้นางสาว
ปิณัณฑ์บุตรโจทก์ถึงแก่ความตาย โจทก์ผู้บิดาจึงขาดไร้ผู้อุปการะเลี้ยงดู ย่อมมีสิทธิ
จะได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูอันเป็นค่าสินไหมทดแทนส่วนหนึ่งตามกฎหมายโดยไม่จำ
ต้องพิจารณาว่าในขณะนั้น ผู้ตายจะได้อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาหรือไม่ ที่ศาล
อุทธรณ์ภาค 3 พิจารณามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ข้อสังเกตบางประการในเรื่องละเมิดตามมาตรา 443 เกี่ยวกับ"ขาดไร้อุปการะ" ขอ
แบ่งเป็นหัวข้อดังนี้ 1. ความรับผิดชอบที่จะเรียกร้องได้ ต้องเป็นกรณีที่ผู้ทำละเมิดทำให้
เขาถึงตาย หากมีการทำละเมิดแต่ไม่ถึงตาย ผู้ทำละเมิดก็ไม่ต้องรับผิดชอบ
(ฎ.1251/2505) 2. ผู้มีสิทธิเรียกร้อง 2.1 บิดา, มารดา, บุตร บุตรนอกกฎหมายที่
บิดารับรองแล้วไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในเหตุขาดไร้อุปการะตาม
กฎหมายจากผู้กระทำละเมิดทำให้บิดาถึงแก่ความตาย เพราะบิดามีหน้าที่อุปการะ
เลี้ยงดูเฉพาะบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น (ฎ.508/2519) 2.2 สามี ภรรยา - สามี

ภริยาย่อมมีหน้าที่จะต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1461 เมื่อภริยาเสียชีวิต เพราะมีการทำละเมิด สามีย่อมมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าขาดไร้อุปการะ (ฎ.2395/2529) 3. ข้อเท็จจริง (เงื่อนไข) พิจารณาประกอบ 3.1 ไม่ต้องพิจารณาว่าปัจจุบันผู้ตายจะได้อุปการะเลี้ยงดูบิดาหรือไม่ (ฎ.1648/2509) 3.2 แม้ผู้ตาย ยังศึกษาเล่าเรียนมิได้อุปการะบิดามารดาบิดามารดาวย่อมมีสิทธิเรียกร้องได้ (ฎ.446-449/2516, 935/2516, 1322/2525) 4. การคำนวณ 4.1 ต้องพิจารณาถึงโอกาสแห่งการมีชีวิตของผู้ขอด้วย(ฎ.2959/2529) 4.2 ถือว่าผิดนัดมาแต่เวลาที่ทำละเมิด (ฎ.2959/2529) 4.3 ต้องเสียดอกเบี้ยนับแต่วันผิดนัด (ฎ.174/2528) 4.4 ศาลใช้ดุลพินิจไปตามควรแก่พฤติการณ์ และความร้ายแรงแห่งละเมิด (ฎ.174/2528) และพฤติการณ์ในวันเกิดเหตุเป็นหลักพฤติการณ์ทั้งหลายภายหลังวันเกิดเหตุหาอาจนำมาพิจารณาไม่(ฎ.1251/2514) ไพจิตรสวัสดิสาร